恒通御景天都道路路面沉降整治“1·13”一般车辆伤害事故调查报告

2022年1月13日14时30分许，重庆市渝达建筑安装工程有限公司在恒通御景天都道路路面沉降整治完成后，轮式液压挖掘机在驶离小区过程中发生一起车辆伤害事故，事故造成1人死亡、1人轻伤，直接经济损失190余万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求，受区政府委托，成立了由区应急局、区纪委监委、区公安分局、区住房城乡建委、区总工会组成的事故调查组，并聘请市建设施工安全生产专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位人员的处理意见和防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、项目及事故单位基本情况

（一）项目基本情况。

建设单位：重庆天安数码城有限公司（以下简称天安公司）；

施工单位：重庆市渝达建筑安装工程有限公司（以下简称渝达公司）。

（二）事故单位基本情况。

渝达公司，成立日期：1979年1月17日，公司类型：有限责任公司，单位地址：重庆市渝北区五红路127号，注册资金：人民币贰仟零伍万元整，统一社会信用代码：9150**********，经营范围和资质类别及等级：一般项目：房屋兼职工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；专业承包建筑装修装饰工程贰级（以上两项不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），法定代表人：谭*，企业营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证等证照齐全。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

因天安数码城三期施工造成恒通御景天都7、8号楼附近小区内部道路路面发生沉降，按照区政府有关部门和春晖路街道办事处的要求，天安公司安排渝达公司对恒通御景天都7、8号楼附近小区内部道路路面进行维修整治。渝达公司租赁轮式液压挖掘机（刘*堂驾驶操作）进行路面维修整治挖掘作业。1月11日，轮式液压挖掘机在小区物管人员李*建及公司安全员郭*富引导下由小区消防通道入口进入到达施工现场；李*建口头提醒渝达公司安全员郭*富，轮式液压挖掘机离场前一定要提前告知物管，由物管人员引导出场，确保安全；郭*富对液压挖掘机驾驶员刘*堂进行了口头施工安全交底，要求其离场前一定要经过其同意后

方可离场。1月13日14时30分许，液压挖掘机作业全部完成，郭*富因私人原因外出未在现场。刘*堂未经郭*富同意，也未向小区物管告知，仅口头询问渝达公司现场杂工申*强是否可以离场，在申*强顺口答应的情况下，独自一人驾驶轮式液压挖掘机离开施工区域，从恒通御景天都小区内部道路驶离。刘*堂驾驶轮式液压挖掘机行驶至小区3号楼附近时，未按响喇叭警示行驶道路上的人员，因观察到左前方有人群经过从而停车避让，但其右前方视线被机械臂遮挡，形成视角盲区，将小区居民孙*撞倒并碾压，孙*女儿黄*梵被抛至路旁草地中。

（二）应急处置及救援情况。

事故发生后，刘*堂立即拨打了120急救电话和110报警电话。120到达现场后立即将孙*、黄*梵送到重钢总医院进行抢救，孙*经抢救无效于16时许死亡，黄*梵受轻伤经救治后住院观察。接到事故报告后，区应急局、区住房城乡建委、区公安分局等单位立即赶赴现场进行了事故处置。渝达公司积极做好事故善后工作，确保了社会稳定。

三、人员伤亡情况

1. 孙*，女，29岁，小区居民，户籍住址：重庆市万州区余家镇邵家村1组36号，身份证号码：500**********，伤害程度：死亡。

2. 黄*梵，女，1岁，小区居民（孙*女儿），户籍住址：重

庆市大渡口区柏华街25号6幢3-3，身份证号码：500**********，伤害程度：轻伤。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因。

轮式液压挖掘机驾驶员刘*堂安全意识淡薄，违反规定，在施工区域作业完毕后，没有汇报给小区物管知晓，未经公司安全员郭*富同意，独自一人驾驶轮式液压挖掘机离开施工区域经恒通御景天都小区道路驶离，造成行驶中无人指挥交通，且在行驶过程中，未按响喇叭警示行驶道路上的人员，没有保证行驶路径上没有人员，致使其在行驶过程中撞上小区居民孙*及其女儿黄*梵并碾压孙*，致使孙*死亡，黄*梵轻伤。其行为违反了《液压挖掘机操作保养手册》“安全1-35回转或行驶‘在操作机器或工作装置之前，请务必遵守下列注意事项，避免死亡或严重的人身伤害：按响喇叭警戒区域内的人员，检查作业区域内无人在机器周围，在能见度很差的地方操作时，指定一名旗手来指挥工作场地的交通，保证未经授权人员远离机器的回转半径或行驶路径。’”的规定。

（二）事故间接原因。

渝达公司现场安全管理不到位，未及时发现并制止刘*堂独自一人驾驶挖掘机进入恒通御景天都小区道路行驶离开的安全隐患和违章行为。

（三）事故性质。

本次事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任单位的处理意见。

渝达公司。现场安全管理不到位，未及时发现并制止刘*堂独自一人驾驶挖掘机进入恒通御景天都小区内部道路行驶离开的安全隐患和违章行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”的规定，对事故的发生负有责任。建议区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”的规定给予相应的行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见。

1.刘*堂，轮式液压挖掘机驾驶员。安全意识淡薄，违反规定，在施工区域作业完毕后，没有汇报给小区物管知晓，未经公司安全员郭*富同意，独自一人驾驶轮式液压挖掘机离开施工区域经恒通御景天都小区道路驶离，造成行驶中无人指挥交通，且在行驶过程中，未按按响喇叭警示行驶道路上的人员，没有保证行驶路径上没有人员，在行驶过程中撞上小区居民孙*及其女儿黄*梵并碾压孙*，致使孙*死亡，黄*梵轻伤。对事故的发生负有直接责任。建议区公安分局依法追究其刑事责任。

2.谭*，渝达公司法定代表人。作为公司主要负责人，督促检查本单位安全生产工作不到位，刘*堂独自一人驾驶挖掘机进入恒通御景天都小区道路行驶离开的安全隐患和违章行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定，对本起事故负有领导责任。建议区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

的规定给予相应的行政处罚。

3.郭*富，渝达公司安全员。现场安全管理不到位，未及时发现并制止刘*堂独自一人驾驶挖掘机进入恒通御景天都小区内部道路行驶离开的安全隐患和违章行为，建议渝达公司按照公司内部规定进行处理。

（三）其他意见。

1.区住房城乡建委主要领导、分管领导和责任科室能够严格按照“党政同责、一岗双责”要求，定期开展工作部署，认真落实年度执法检查计划，在日常工作中切实履行了行业监管职责，建议不予追究区住房城乡建委及有关人员责任。

2.天安公司将恒通御景天都道路路面沉降整治项目承包给具有资质的渝达公司，提供了工程的安全施工费用，未向渝达公司提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，未压缩整治工期，建议不予追究天安公司及有关人员责任。

六、防范措施及建议

为深刻汲取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，提出如下建议：

（一）渝达公司要切实履行安全责任，严格按照规范要求加强安全生产隐患排查治理，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

（二）渝达公司要切实加强对施工现场的安全管理，采取有效措施督促从业人员严格落实安全生产规章制度和安全操作规程，对从业人员违章行为要敢于较真斗硬，坚决制止从业人员的违章行为。

以上防范措施和建议由区住房城乡建委负责督促落实，并及时将整改落实情况报送区安委会办公室。

恒通御景天都小区路面沉降整治
“1·13”一般车辆伤害事故调查组
2022 年 4 月 8 日